

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עפיף עבד
צביקה פוגל

פ/25/6150

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הרחבת ההגדרה חבלת שירות), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "חבלת שירות", בסופה יבוא "לרבות חבלה כאמור בסעיף 2א".
2. תיקון סעיף 2א בחוק העיקרי, המילים "ולא חלו בדרך הפסקות או סטיות של ממש שאין להן קשר עם השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו" – יימחקו.
3. תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025).

דבר הסבר

בעקבות מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת הזכאות לסיוע מאגפי השיקום, אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון – ועדת גורן, תוקנו חלק מחוקי השיקום באופן המבחין, לעניין התנאים להכרה בזכאות, בין חיילי מילואים ושירות חובה ובין חיילים בשירות קבע. תיקון זה קבע, בין השאר, כי זכאותם של חיילים בשירות קבע לזכויות לפי חוקי השיקום תינתן אם החבלה היא "חבלת שירות" – חבלה שנגרמה בפעילות מבצעית או באימון לפעולה כאמור, או שנסיבותיה ואופייה ייחודיים לשירות הצבאי. לעומת זאת, חיילים בשירות חובה וחיילים בשירות מילואים, יוכרו כזכאים כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותם ועקב שירותם. כמו כן, סעיף 2א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950 (להלן – חוק משפחות חיילים), קובע לגבי חיילים בשירות חובה וחיילים בשירות מילואים כי יראו חבלה שנגרמה בדרכו של החייל אל המחנה או ממנו וגרמה למותו כחבלה שאירעה בתקופת שירותו ועקב שירותו, ובלבד ששהותו מחוץ למחנה הייתה כדין ולא חלו בדרך הפסקות או סטיות של ממש שאין להם קשר עם השירות או אל הדרך.

מאז מלחמת חרבות ברזל, כוחות הביטחון יצאו מביתם למשימות ביטחוניות, מתוך תחושת שליחות עמוקה ומסירות אין קץ. לצערנו, חלקם שילמו בחייהם גם בדרך אל תפקידם או ממנו. לפיכך מוצע לבטל את הסייג לגבי חבלה בדרך למחנה או ממנו, לפיו יראו כחבלה שאירעה בתקופת השירות ועקב השירות

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

חבלה שנגרמה בדרכו של החייל כאמור רק אם לא חלו בדרך הפסקות או סטיות של ממש שאין להם קשר עם השירות או אל הדרך.

בנוסף, מוצע לתקן בחוק האמור את ההגדרה "חבלת שירות" כך שתחול גם לגבי חיילי קבע שנספו כתוצאה מחבלה שאירעה בדרך אל המחנה או ממנו, וללא הסייג האמור. כך, בני משפחה של חיילי קבע ושל כוחות ביטחון אחרים במעמד (למשל, שוטרים) שנספו בדרך למילוי תפקידם יהיו זכאים לסיוע ממשרד הביטחון לפי חוק משפחות חיילים, ותינתן להם לבני משפחותיהם ההוקרה והתמיכה המלאה שהם ראויים לה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)